T8 Resumen

# Riesgos, prevención y protección

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-19

## De reactivo a activo

pág. 3-4

La sociedad ve la seguridad y salud como un **derecho inalienable**, pero la siniestralidad sigue sin alcanzar los objetivos. La **Ley 31/1995** busca la **prevención** a partir del derecho del trabajador a una **protección eficaz**, con el empresario como **máximo garante**.

### Modelo activo (el de la LPRL)

Actuar **antes** de que los riesgos se materialicen, partiendo de una **evaluación inicial**, para **eliminar, disminuir o controlar** los riesgos.

### Modelo reactivo (el de antes)

Actuar **después** de los accidentes y enfermedades, para que no se repitan otros parecidos, actuando solo sobre las **causas primarias**.

## El riesgo laboral

pág. 5-7

«Riesgo» siempre lleva asociada una **posibilidad o probabilidad** de que un peligro se materialice con consecuencias negativas. No es una probabilidad matemática, sino una **posibilidad**: un hecho futuro no deseado que siempre es posible.

### El riesgo cero no existe

La probabilidad nula es prácticamente imposible: siempre hay algún riesgo, por pequeño que sea. Pero un riesgo puede ser **aceptable** si es **marginal, poco grave, no inminente** y de probabilidad muy pequeña. Ej.: exposición diaria a **72 dBA**, aceptable para la pérdida de audición.

### Peligro y riesgo: el ejemplo de la escalera

#### Peligro

La **condición material**: trabajar subido a la escalera.

#### Riesgo

La **caída a distinto nivel**, que será bajo, medio o alto según haya protección colectiva o individual, formación e información...

**Riesgo laboral** `LPRL art. 4.2`: posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Su gravedad se valora con la **probabilidad** y la **severidad**. Tiene tres componentes: **suceso, probabilidad y consecuencias**.

## La prevención

pág. 7-11

Tras la evaluación inicial, el empresario planifica las actuaciones para eliminar, minimizar o controlar los riesgos. Se hace con dos tipos de técnicas: de **prevención** y de **protección**.

### 🔑 Técnicas de prevención

Actúan **directamente sobre el riesgo antes de que se materialice**: son una técnica **activa**. Actúan sobre la probabilidad, a veces sobre las consecuencias o sobre ambas, pero lo normal es actuar sobre la **probabilidad**.

**Prevención** `LPRL art. 4.1`: actividades o medidas adoptadas o previstas en **todas las fases** de la actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos.

## Cómo debe ser la prevención

### 🔬 Científica e interdisciplinar

Riesgos diversos y complejos: hacen falta varios especialistas.

### 🌐 Integral

Hacer frente a **todos** los riesgos, sean difíciles o no y tengan la importancia que tengan.

### 🧩 Integrada

Una actuación más de la empresa, **coherente** con las demás, no «de espaldas» a ellas.

### 🙋 Participativa

Información, formación, participación (delegados y comités) y consulta de los trabajadores.

El objetivo no es solo **controlar** los riesgos, sino **eliminarlos** en lo posible.

## Tipos de actuaciones preventivas

- **Materiales**: medidas técnicas que evitan o disminuyen el riesgo actuando sobre la **probabilidad**.
- **Formación e información**: para que los trabajadores conozcan los riesgos y cómo combatirlos.

Las medidas **aisladas no suelen ser eficaces**: hay que combinarlas. Y se complementan con el **mantenimiento preventivo** de máquinas, equipos e instalaciones. Dos actuaciones destacadas: la **evaluación de riesgos** (para decidir si hacen falta medidas y cuáles) y las **inspecciones de prevención** (observar de forma directa y ordenada instalaciones, procesos y equipos).

# 🧰 Las técnicas preventivas

`págs. 11–14`

Cinco disciplinas para identificar, prevenir y controlar los riesgos de **accidentes de trabajo y enfermedades profesionales**. Sus fronteras no son precisas.

| Disciplina | Su objeto |
|---|---|
| 🦺 **Seguridad en el trabajo** | Técnicas y procedimientos **no médicos** para eliminar o disminuir los riesgos de **accidentes de trabajo**. |
| 🧪 **Higiene industrial** | **Identificar, evaluar y controlar** los riesgos de los **contaminantes** físicos, químicos y biológicos. Controlar = reducir la contaminación al mínimo o a niveles aceptables. |
| 🪑 **Ergonomía** | **Adecuar las exigencias de la tarea** (físicas, mentales, sociales) **a las capacidades** del trabajador: bienestar y confort. Al principio, dimensiones, esfuerzos y movimientos; después, el ambiente físico (luz, temperatura, humedad, ruido), pero para estudiar las exigencias y prevenir la **fatiga**, no los niveles de riesgo. |
| 🧠 **Psicosociología** | Daños de los **riesgos psicosociales**: variables **psicológicas** (personalidad) y **sociológicas** (sistema social), tiempo de trabajo y organización. |
| 🩺 **Medicina del trabajo** | **Promoción de la salud**, junto a las demás, y **tratamiento, curación y rehabilitación** de las enfermedades profesionales. |

Se apoyan en otras ciencias: ingeniería, arquitectura, física, química, biología, anatomía, fisiología, psicología, sociología, pedagogía, derecho, organización de empresas y economía.

### ✅ Mercado Interior Único (31 dic 1992)

Los productos circulan libremente si son **seguros desde su puesta en el mercado**. El **art. 100 A** del Tratado prevé las **directivas de seguridad en el producto**, que son el primer y más importante sistema de prevención en el origen: la primera actuación es eliminar el riesgo.

## La protección

págs. 15–16

Cuando la prevención **no es posible o es insuficiente**, se recurre a la protección, **después** de la prevención o como complemento.

### Técnicas de protección

También son activas (se aplican antes), pero actúan **solo sobre las consecuencias**, nunca sobre la probabilidad. Ej.: el **protector auditivo** reduce el ruido que llega al oído, pero el ruido del ambiente sigue igual.

### Colectiva

Protege a un **número de trabajadores** a la vez. Ej.: **redes** en la construcción (no evitan la caída, reducen sus consecuencias) y **cabinas acústicas**.

### Individual

Protege a **un trabajador**, frente a riesgos concretos. Ej.: **casco, guantes, botas, protectores auditivos**.

## Evaluar las condiciones de trabajo

págs. 17–19

La **evaluación de riesgos** es uno de los primeros ejes contra los riesgos y el medio del empresario para planificar. Debe ser **holística**: por ejemplo, la mala iluminación da fatiga visual, aumenta el riesgo de accidente y puede llevar a malas posturas. La LPRL da importancia también a las exposiciones a **agentes químicos o tóxicos** que se acumulan con los años (amianto, minería).

### Una valoración inicial incluye como mínimo

- Accidentes de trabajo
- Enfermedades profesionales y derivadas del trabajo
- Fatiga física, visual o muscular
- Fatiga mental
- Trastornos por turnos o trabajo nocturno
- Enfermedades por agentes peligrosos
- **Insatisfacción**

### Y para que funcione

Hace falta aplicar **todas las disciplinas preventivas** y la **participación del trabajador**: la prevención es una acción **multidisciplinar** entre empresario, técnico de prevención y trabajador.